

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2669/2532

นาง จิราพร แซ่โล้ว
นาย บัญญัติ ทิพยเทอดธ นา กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 205

ป.วิ.พ. มาตรา 21

จำเลยทั้งสองไม่นำเงินมาวางต่อศาลตามกำหนดในคำพิพากตามสัญญา ประนีประนอมยอมความ โดยอ้างว่ามารดาป่วยกะทันหันต้องเดินทางไปเยี่ยมที่ต่าง จังหวัดนั้น มิใช่ความจำเป็นถึงขนาดจะนำเงินมาวางศาลไม่ได้ เพราะการนำเงินมาวางศาลมิใช่กิจการที่จำเลยทั้งสองจะต้องทำเองโดยเฉพาะตัว ดังนี้ ถือไม่ได้ว่า พฤติการณ์ที่จำเลยทั้งสองไม่ต้องรับผิดชอบซึ่งจะทำให้จำเลยทั้งสองไม่ตกเป็นผู้ ผิดนัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 205 ศาลยกคำร้องของการ บังคับคดีของจำเลยทั้งสองได้โดยไม่ต้องไต่สวน

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์และจำเลยทั้งสองได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ต่อหน้าศาลความว่า จำเลยทั้งสองยอมร่วมกันรับผิดชอบใช้เงินจำนวน 107,000 บาท ให้แก่โจทก์ โดยตกลงผ่อนชำระให้เป็นรายเดือน เดือนละไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท ทุก ๆ วันสิ้นเดือนนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2530 เป็นต้นไป และจะชำระให้เสร็จสิ้น ภายในเดือนมีนาคม 2534 โดยจำเลยทั้งสองจะนำเงินมาวางที่ศาลหากจำเลยทั้งสอง

ผิคนัดงวดหนึ่งงวดใดให้ถือว่าผิคนัดทั้งหมดยอมให้โจทก์บังคับคดีได้ทันทีพร้อมด้วย
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5ต่อปี ในระหว่างผิคนัดศาลชั้นต้นพิพากษาให้คดีเป็นอัน
เสร็จเด็ดขาดไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น วันที่ 30 เมษายน
2530จำเลยที่ 2 นำเงิน 2,000 บาท มาวางต่อศาลชั้นต้น วันที่ 1 มิถุนายน2530
โจทก์แถลงต่อศาลชั้นต้นว่า จำเลยทั้งสองได้ชำระเงิน2,000 บาท ให้แก่โจทก์นอก
ศาลในวันดังกล่าวเรียบร้อยแล้วครั้นวันที่ 1 กรกฎาคม 2530 จำเลยที่ 2 นำเงิน
2,000 บาทมาวางต่อศาลชั้นต้น ต่อมาวันที่ 3 กรกฎาคม 2530 โจทก์ยื่นคำขอให้
ออกหมายบังคับคดี โดยอ้างว่าจำเลยทั้งสองผิคนัด ไม่นำเงินงวดที่ 3 มาชำระภายใน
กำหนด ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดีจำเลยทั้งสองยื่นคำร้องว่า จำเลยทั้งสองไม่มี
เจตนาที่จะผิคนัดตามสัญญาประนีประนอมยอมความ แต่เนื่องจากในวันที่ 30
มิถุนายน2530 นั้น มารดาจำเลยที่ 2 เกิดป่วยอย่างกะทันหันและรุนแรงมากจำเลย
ทั้งสองจำเป็นต้องเดินทางไปเยี่ยมที่ต่างจังหวัดและนำเข้ารับการรักษา จึงเดินทาง
กลับมาที่จังหวัดสุรินทร์ไม่ทันเวลาทำการของศาลชั้นต้น ขอให้ศาลไต่สวนหรือนัด
พร้อมเพื่อพิจารณาคำร้องของจำเลยทั้งสอง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้นัดพร้อม ในวันนัด
พร้อมทนายจำเลยทั้งสองได้มอบฉันทะให้เสมียนทนายมายื่นคำร้องขอเลื่อนการนัด
พร้อม โดยอ้างเหตุว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปงานศพตาของภรรยาที่
จังหวัดชลบุรีเป็นการด่วน ทนายโจทก์แถลงว่า จำเลยทั้งสองมีเจตนาประวิงการ
บังคับคดีและตัวจำเลยก็ไม่ยอมมาศาลเพื่อเจรจากับโจทก์ ขอคัดค้านการขอเลื่อนคดี
ศาลชั้นต้นเห็นว่าแม้ทนายจำเลยไม่ว่าง ตัวจำเลยก็ควรมาแถลงศาลและทำการ
เจรจากับโจทก์เองได้ พฤติการณ์ของจำเลยเป็นการประวิงการบังคับคดีไม่มีเหตุให้
เลื่อนนัดพร้อมไปอีก ยกคำร้องของทนายจำเลยที่ขอเลื่อนคดีและที่ร้องของดการ
บังคับคดี ให้ดำเนินการบังคับคดีต่อไปจำเลยทั้งสองอุทธรณ์ขอให้พิพากษากลับคำสั่ง
ศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องของจำเลยทั้งสอง แล้วมีคำสั่งใหม่ ศาลอุทธรณ์
พิพากษายืน จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาว่คดีมีความจำเป็นต้องทำการไต่สวนคำร้องของจำเลยทั้งสองที่อ้างว่าไม่มีเจตนาที่จะผิดนัดตามสัญญาประนีประนอมยอมความหรือไม่ จำเลยทั้งสองอ้างว่าในวันที่ 30 มิถุนายน 2530 ซึ่งเป็นวันถึงกำหนดที่จำเลยทั้งสองต้องนำเงินรายเดือนมาวางต่อศาลตามสัญญาประนีประนอมยอมความมาตรา 2 เกิดป่วยอย่างกะทันหันและรุนแรงมาก จำเลยทั้งสองจำเป็นต้องเดินทางไปเยี่ยมที่ต่างจังหวัดและนำเข้ารับการรักษากิจจึงเดินทางกลับมาที่จังหวัดสุรินทร์ไม่ทันเวลาทำการของศาลชั้นต้น เห็นว่า การนำเงินมาวางศาลมิใช่กิจการที่จำเลยทั้งสองจะต้องทำเองโดยเฉพาะตัว หากจำเลยทั้งสองมีความจำเป็นต้องมาในคำร้องก็ย่อมมอบหมายให้บุคคลอื่นนำเงินมาวางต่อศาลชั้นต้นได้ ทั้งไม่ปรากฏตามคำร้องว่า จำเลยทั้งสองออกเดินทางไปเมื่อเวลาใด อันจะทำให้ไม่อาจนำเงินมาวางต่อศาลชั้นต้นได้ก่อนกรณีจึงถือไม่ได้ว่าเป็นพฤติการณ์ที่จำเลยทั้งสองไม่ต้องรับผิดชอบซึ่งจะทำให้จำเลยทั้งสองยังไม่ตกเป็นผู้ผิดนัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 205 เมื่อจำเลยทั้งสองไม่อาจยกเหตุตามคำร้องเป็นข้อแก้ตัวได้แล้ว คดีจึงไม่จำเป็นต้องทำการไต่สวนคำร้องของจำเลยทั้งสองต่อไป ที่ศาลล่างทั้งสองมีคำสั่งและพิพากษาให้ยกคำร้องของจำเลยทั้งสองนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล"

พิพากษายืน

(เกียรติ จาตนิลพันธุ์-บุญส่ง คล้ายแก้ว-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ